

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro:  
Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:  
turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI**  
**(TURMA) Nº 5007366-70.2017.4.04.7110/RS**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

**REQUERENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**REQUERIDO:** LUAN RIBEIRO MESQUITA

**ADVOGADO:** LUCIANA MARIANTE ASSIS SOARES (OAB RS069137)

**ADVOGADO:** LETÍCIA ROSCHILDT HAX (OAB RS069492)

**ADVOGADO:** RAQUÊL MARIA DE FREITAS SÜITA (OAB RS013648)

**REQUERIDO:** LUANA RIBEIRO MESQUITA

**ADVOGADO:** LUCIANA MARIANTE ASSIS SOARES (OAB RS069137)

**ADVOGADO:** LETÍCIA ROSCHILDT HAX (OAB RS069492)

**ADVOGADO:** RAQUÊL MARIA DE FREITAS SÜITA (OAB RS013648)

**REQUERIDO:** LEONEL MARTINEZ JUNIOR

**ADVOGADO:** RAQUÊL MARIA DE FREITAS SÜITA (OAB RS013648)

**ADVOGADO:** LUCIANA MARIANTE ASSIS SOARES (OAB RS069137)

**ADVOGADO:** LETÍCIA ROSCHILDT HAX (OAB RS069492)

**RELATÓRIO**

1. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal - PUIL - intentado pelo INSS contra **acórdão proferido pela 2ª TR da SJRS**, versando sobre a (im)possibilidade de complementação de contribuições de segurado facultativo (de 5% para 11%), após o óbito, para fins de pensão por morte.

**2. Relatam os autos e a inicial do PUIL:**

a) a segurada, inscrita como facultativa de baixa renda (dona de casa), faleceu em 17/03/2015; havia contribuído, pela alíquota de 5%, referente ao período de 06/2013 a 02/2015; o benefício foi indeferido por ausência de qualidade de segurado na data do óbito, uma vez que as contribuições não foram validadas, por existir exercício de atividade remunerada e renda própria registradas no CadÚnico;

b) a sentença negou provimento ao recurso, nos seguintes termos, no que interessa:

*Trata-se de ação processada sob o rito dos Juizados Especiais Federais, por meio da qual os autores postulam a concessão de benefício de pensão por morte em razão do falecimento da ex-segurada Rosana Ribeiro, ocorrido em 17-3-2015 (evento 13, RESPOSTA1, p. 4), mãe dos requerentes, arguindo que era enquadrada como segurada facultativa baixa renda, tendo efetuado contribuições no intervalo de 6-2013 a 2-2015.*

*[...]*

*Dos recolhimentos como segurada facultativa - baixa renda.*

*A instituidora efetuou recolhimentos como segurada facultativa, na modalidade "baixa renda" (código 1929), nas competências referentes ao período de 6-2013 a 2-2015 (evento 13, RESPOSTA1, p. 25).*

*De acordo com as informações extraídas dos autos (evento 18), a falecida, quando da entrevista para o CadÚnico em 16-4-2013, informou que recebia cerca de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, em razão do seu trabalho como autônoma (evento 18, INF1, p. 13).*

*Ainda, conforme se verifica nos autos (evento 18, INF1, p. 5), teve cancelada sua inscrição no programa Bolsa Família em 30-10-2013.*

*A propósito do tema, vale destacar que, nos termos do art. 21 da Lei n. 8.212/1991, a de cujus deveria preencher todos os seguintes requisitos para que pudesse efetuar recolhimentos sob o código 1929:*

- não ter renda própria;*
- dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico;*
- desempenhar o trabalho doméstico em sua própria residência;*
- pertencer à família de baixa renda (inferior a dois salários mínimos mensais), inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.*

*No caso, observa-se através do formulário de cadastramento acostado no evento 18 (INF1, p. 13), abaixo digitalizado, que a falecida exercia atividade remunerada (trabalhava como*

*autônoma), auferindo renda própria (R\$ 500,00 mensais), não se enquadrando nos requisitos previstos no artigo 21 da Lei n. 8.212/1991 para efetuar os recolhimentos como segurada facultativa código 1929, motivo pelo qual deveriam ter sido complementadas as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo.*

*Assim, considerando que a falecida não atendia aos requisitos previstos no art. 21 da Lei n. 8.212/1991, bem como que não foi efetuada previamente a complementação prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, não é possível reconhecer a qualidade de segurada da instituidora e, por conseguinte, o direito à pensão.*

*Em suma, não restou comprovado, nos autos, que, ao tempo do óbito, a falecida tivesse qualidade de segurada - ônus que incumbia aos autores e que, no entanto, não foi cumprido (art. 373, I, do CPC). Ao contrário, a prova material foi apta a evidenciar que, por ocasião do falecimento, a de cujus não se enquadrava como segurada facultativa sem renda própria.*

termos: c) o acórdão deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes

*PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR. RECOLHIMENTO COMO SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS PELOS DEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.*

*Entendo que não deve ser dado o mesmo tratamento as situações de ausência do pagamento de contribuições com aquelas que a parte autora - mormente pela inadequada compreensão das normas de direito previdenciário - efetua o recolhimento com valores inferiores ao devido.*

*De outra banda, o segurado facultativo de baixa renda pode complementar as contribuições não validadas, conforme dispõe o art. 15 do Memorando-Circular Conjunto n. 57/DIRBEN/DIRAT/INSS:*

*Nos casos de as contribuições não serem validadas, poderão ser complementadas por contribuições no código 1830 (complementação de 6%) ou 1945 (complementação de 15%), conforme a opção do contribuinte.*

*No nosso sistema jurídico, é certo que o ponto de partida natural são as leis editadas pelo Poder Legislativo, mas quando o sistema jurídico autoriza o emprego da equidade, o que se deseja é acentuar a necessidade de que os juízes, quando aplicam dispositivos que foram criados para disciplinar a generalidade dos casos, possam atenuar, amenizar ou flexibilizar em certa medida a solução prevista pelo enunciado normativo para que seja possível alcançar com êxito os fins sociais da lei e às exigências do bem comum que são previstas nas diversas Leis (por exemplo, art. 5º da LICC).*

*Assim, com base no princípio da equidade que, no âmbito dos Juizados Especiais, é expressamente acolhido (art. 5º da Lei nº 9.099/95), tenho que deve ser possibilitado à parte autora o recolhimento das diferenças das contribuições recolhidas a menor para o fim de conceder o benefício da pensão por morte.*

*Logo, deve ser facultado à parte autora a complementação das contribuições recolhidas de forma equivocada, as quais devem ser integralizadas conforme os critérios definidos pelo INSS e pela Receita Federal, o RGPS.*

*Neste sentido cito precedente da TRU da 4ª Região:*

*[...]*

### ***Decisão***

***Nos termos da fundamentação, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte autora para declarar que o benefício de pensão por morte seja pago após a complementação das contribuições previdenciárias do período de 6-2013 a 2-2015, com termo inicial a contar do pagamento das contribuições.***

c) o INSS intentou PUIL alegando: (i) a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições do segurado facultativo é pessoal, não podendo ser transferida, após o óbito, para os dependentes; (ii) a previsão de complementação dos §§3º e 5º do art. 21 da Lei 8.212/91 é somente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, com recolhimentos complementares feitos pelo próprio segurado; (iii) o STJ tem firme jurisprudência no sentido de que ***"não há base legal para uma inscrição post mortem ou para que sejam regularizadas as contribuições pretéritas, não recolhidas em vida pelo de cujus."*** (REsp 1.328.298/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 28.9.2012)."; (iv) no mesmo sentido a súmula 52 da TNU.

3. PUIL admitido na origem e pela presidência da TNU.

## VOTO

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. RECOLHIMENTOS DE 5% NÃO VALIDADOS POR CONSTAR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA E RENDA NO CADÚNICO. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ÓBITO. ACÓRDÃO AUTORIZOU O COMPLEMENTO APÓS O ÓBITO PELOS DEPENDENTES. QUESTÃO CONTROVERSA COM POTENCIAL DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. MOLDURA FÁTICA E JURÍDICA, A PRINCÍPIO, DIVERSA DA DEFINIDA NA SÚMULA 52 DA TNU. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE O TEMA DO STJ E TNU. PUIL CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

4. Na forma do art. 14, §2º, da Lei 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante da TNU ou do STJ. Essa divergência, para admissibilidade do PUIL, deve restar devidamente demonstrada, por meio do cotejo analítico entre as decisões, que comprove a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma (art. 14, V, do RI da TNU).

5. O PUIL preenche os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, **devendo ser conhecido**. Conforme será visto adiante, inobstante a suave distinção fática entre os precedentes (recolhimento de contribuições integrais após o óbito) e o caso em julgamento (complementação, após o óbito, de alíquota de contribuição recolhida a menor pelo segurado), está preservada a similitude fática e jurídica suficiente a justificar o enfrentamento do mérito.

6. A questão de direito material envolvida neste PUIL é extremamente controversa, com potencial de alcançar multiplicidade de processos e recursos no âmbito dos JEF's e desta TNU, **a justificar a sua afetação como representativo de controvérsia**.

7. Para o contribuinte individual e o segurado facultativo está bastante sedimentado na jurisprudência do STJ e da TNU a impossibilidade de recolhimentos integrais após o óbito, por dependentes, para fins de instituição/recuperação/manutenção da qualidade de segurado e concessão de pensão por morte. Nesse sentido:

*PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO.*

*IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENSÃO. RECURSO DO INSS PROVIDO.*

*1. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/1991, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do Segurado falecido, não sendo exigido o cumprimento de carência.*

*2 Para que seja concedida a pensão por morte, faz-se necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de Segurado, ao tempo do óbito, sendo imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio Segurado, quando em vida, para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte; o que não é o caso dos autos.*

*3. Esta Corte firmou a orientação de que não há base legal para, pretendendo a parte a obtenção de pensão por morte, uma inscrição post mortem ou regularização das contribuições pretéritas não recolhidas em vida pelo de cujus.*

*4. Recurso Especial do INSS provido. (REsp 1574676/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)*

*Súmula 52 da TNU: Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços.*

**8. No entanto, o caso em discussão tem contorno fático um pouco diverso**, que pode levar a outra solução jurídica. A hipótese em julgamento envolve complementação de alíquota de contribuições pagas em vida pelo segurado e não de pagamento integral de contribuições omitidas por este antes do óbito. **Informo que não localizei, em pesquisa nos sites do STJ e TNU, precedente com a mesma moldura fática.**

9. Esta TNU, inclusive, ao julgar o PUIL 0010973-33.2016.4.01.3801/MG, na sessão do dia 21/08/2020, com 4 votos vencidos, aceitou complementação de contribuições de segurado facultativo de baixa renda, após a DII, para fins de carência. Nesse sentido:

*In casu, insurge-se a parte autora contra a impossibilidade de complementação dos valores recolhidos por ela como segurada individual, na modalidade baixa renda, que não foram admitidos pelo INSS pelo fato de apresentar renda no CadÚnico.*

*O acórdão recorrido decidiu a questão nos seguintes termos:*

*"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO DO PERICIAL DO INSS FAVORÁVEL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA CONDIÇÃO DE*



*SEGURADA DE BAIXA RENDA. RENDA PESSOAL VERIFICADA NO CADÚNICO. CONTRIBUIÇÕES NÃO VALIDADAS PELO INSS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.*

*1. Trata-se de recurso inominado, tempestivo, interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido formulado na inicial, de concessão de auxílio doença por ausência de qualidade de segurada.*

*2. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez/auxílio doença) tem como requisitos: a) a condição de segurado do beneficiário; b) o cumprimento, quando for o caso, do período de carência; e c) a incapacidade total e permanente ou temporária para o trabalho ou para a atividade habitual. Ainda, exclui-se o benefício se a doença ou lesão preexistir à filiação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, salvo os casos de a incapacidade sobrevir de sua progressão.*

*3. Com relação à incapacidade, observo que o INSS reconheceu à fl. 46 a incapacidade da autora no período de 21/07/2015 a 21/10/2015, em face de ser portadora de "colelitíase" CID K80.*

*4. No que tange à qualidade de segurada, consta no CNIS às fls. 28/31 contribuições previdenciárias na condição de empregada no período de 11/04/2006 a 09/05/2006 e como segurado facultativo vertendo contribuições nos períodos de 10/2013 a 12/2013 com a ressalva de IREC-INDPEND (Recolhimentos com indicadores e/pendências), de 01/04/2014 a 31/12/2014, com a ressalva PREC-FBR (Rec. Facultativo baixa renda não validado) e de 02/2015 a 08/2015 também contendo a ressalva PREC-FBR (Rec. Facultativo baixa renda não validado).*

*5. Com efeito, para que o contribuinte facultativo de baixa renda tenha direito ao benefício é preciso que cumpra aos requisitos expostos no art. 21, §2º, II, alínea b, da Lei 8.212/91. Quais sejam: não possuir renda própria; ter dedicação exclusiva ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência; e ser pertencente de família com baixa renda.*

*6. Ocorre que o requerimento formulado pela autora em 24/07/2015 para recolhimento das contribuições previdenciárias na condição de contribuinte facultativo de baixa renda não foi validado pelo INSS, em razão dela possuir renda pessoal no CadÚnico, consoante consta à fl. 09.*

7. Além disso, a autora não impugnou especificamente o teor da informação contida no memorando-circular n.º 48/DIRBEN/INSS, de 15/09/2015 de que possui renda pessoal no CadÚnico (Cadastro Único - refere-se a diversos programas de benefícios sociais para quem ganha até meio salário mínimo por pessoa, ou que ganha 3 salários-mínimos de renda mensal total, e dá acesso ao Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Aposentadoria com contribuição reduzida), ou seja, o motivo que inviabilizou a validação das contribuições como contribuinte de baixa renda, devendo ser destacado que a autora consta na inicial como autônoma e na perícia como faxineira. Ressalta-se que a irresignação anotada na peça recursal limitou-se apenas ao indeferimento do pedido de complementação das contribuições efetuadas incorretamente, o que entendendo ser inviável na espécie com mais razão em face da ausência da impugnação mencionada.

8. Dessa forma, a autora à época do início da incapacidade não detinha a qualidade de segurada do Regime Geral da Previdência Social, razão pela qual o seu recurso não pode ser acolhido.

9. Ante o exposto, *NEGO PROVIMENTO* ao recurso da parte autora."

Nos termos do artigo 21 da Lei n. 8.212/91:

*Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.*

*§1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.*

*§2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:*

*I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo;*

*II - 5% (cinco por cento):*



*a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e*

*b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.*

*§3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.*

*§4º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos.*

*§ 5º A contribuição complementar a que se refere o § 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.*

*Conclui-se que há três requisitos para que o segurado facultativo possa se enquadrar no conceito de baixa renda e, assim, fazer jus à alíquota diferenciada de 5%: (i) não possuir renda própria; (ii) dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência; e (iii) prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.*

*Tal qualificação, contudo, é voluntária e, via de regra, não conta com a validação automática do INSS. Isso conduz a um grave problema: em determinadas situações, somente se vai descobrir que o segurado não tinha direito ao recolhimento diferenciado quando um benefício é solicitado.*

*Some-se a isso o fato de que os segurados abrangidos por essa norma são, em regra, de pouca escolaridade, de maneira que a exigência de que conheçam as diferentes formas de contribuição e os específicos termos legais aplicáveis a cada uma.*

*Nesta situação específica, desconsiderar todas as contribuições efetuadas porque foram recolhidas a menor não soa razoável, especialmente quando é possível a complementação caso o segurado queira pedir aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 21, §3º, supracitado.*

*Ora, se é possível a complementação para fazer jus ao benefício final, não há razão jurídica para que o mesmo não se dê para com os intermediários. É justo que a carência mantida num caso seja também no outro.*

*Ademais, a Previdência Social não teria qualquer prejuízo, pois a diferença seria paga pelo segurado, acrescida de juros. Para todos os efeitos, é como se, desde o início, tivesse sido vertida no valor correto.*

*Portanto, é lícito que a parte autora complemente as contribuições efetuadas a menor, com os consectários legais, na forma e tempo previstos no ordenamento. Após, caberá às instâncias ordinárias verificar se os requisitos do benefício pretendido foram preenchidos, considerando a complementação eventualmente realizada.*

*Ante o exposto, **voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao pedido de uniformização interposto pela parte autora, com fundamento na Questão de Ordem n. 20 da TNU.*

10. Por fim, inobstante o *tempus regit actum* e o direito adquirido afastem a aplicação ao caso dos autos, não se pode deixar de lembrar que o Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 10.410/2020, **regulamentando o §14 do art. 195 da CF/88 (incluído pela EC 103/2019) e o art. 29 da EC 103/2019**, autorizou ajustes após o óbito, por dependentes, de contribuições recolhidas em vida pelo segurado com base em salário de contribuições inferiores ao limite mínimo mensal.

11. Para fins de afetação, fica assim definida a **questão controversa**: "*saber se para fins de aquisição/manutenção da qualidade de segurado e pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos.*"

12. Em face do exposto, **voto POR CONHECER e AFETAR O PUIL como REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA**, com a seguinte questão a ser definida pela TNU: "*saber se para fins de aquisição/manutenção da qualidade de segurado e pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de*

*5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos." A secretaria deve proceder na forma do art. 16, §§ 5º e 6º do RI da TNU, no que for de sua atribuição.*

**IVANIR CESAR IRENO JUNIOR**

**Juiz Relator**

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003  
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº  
5007366-70.2017.4.04.7110/RS**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

**REQUERENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**REQUERIDO:** LUAN RIBEIRO MESQUITA

**ADVOGADO:** LUCIANA MARIANTE ASSIS SOARES (OAB RS069137)

**ADVOGADO:** LETÍCIA ROSCHILDT HAX (OAB RS069492)

**ADVOGADO:** RAQUÊL MARIA DE FREITAS SÜITA (OAB RS013648)

**REQUERIDO:** LUANA RIBEIRO MESQUITA

**ADVOGADO:** LUCIANA MARIANTE ASSIS SOARES (OAB RS069137)

**ADVOGADO:** LETÍCIA ROSCHILDT HAX (OAB RS069492)

**ADVOGADO:** RAQUÊL MARIA DE FREITAS SÜITA (OAB RS013648)

**REQUERIDO:** LEONEL MARTINEZ JUNIOR

**ADVOGADO:** RAQUÊL MARIA DE FREITAS SÜITA (OAB RS013648)

**ADVOGADO:** LUCIANA MARIANTE ASSIS SOARES (OAB RS069137)

**ADVOGADO:** LETÍCIA ROSCHILDT HAX (OAB RS069492)

**EMENTA**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. RECOLHIMENTOS DE 5% NÃO VALIDADOS POR CONSTAR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA E RENDA NO CADÚNICO. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ÓBITO. ACÓRDÃO AUTORIZOU O COMPLEMENTO APÓS O ÓBITO PELOS DEPENDENTES. QUESTÃO CONTROVERSA COM POTENCIAL DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. MOLDURA FÁTICA E JURÍDICA, A PRINCÍPIO, DIVERSA DA DEFINIDA NA SÚMULA 52 DA TNU. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE O TEMA DO STJ E TNU. PUIL CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade,  
CONHECER e AFETAR o tema como REPRESENTATIVO DE

CONTROVÉRSIA, com a seguinte questão controvertida: "saber se para fins de aquisição/manutenção da qualidade de segurado e pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos.".

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

**IVANIR CESAR IRENO JUNIOR**

**Juiz Relator**